

1525232-18.2022.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... guardas civis metropolitanos.

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente. Portanto, o flagrante era possível a todo o tempo, "ex vi" dos artigos 301, 302, inciso I e 303, todos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

ENTORPECENTE - tráfico - Guardas municipais que, despidos de mandado judicial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1525232-18.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1525232-18.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2201297/2022 - 08º D.P. BRAS, 26340964 - 08º D.P. BRAS, 2201297 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE REGILDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

JOSÉ REGILDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, em 25 de julho de 2022, por volta das 23h50, na Praça da Sé, nesta cidade e comarca, portava, trazia consigo e vendia 27 tubos plásticos de lança-perfume (pesando 297 ml) e 14 pedras de crack (pesando 2,1 g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 64/66).

Recebida a denúncia (fls. 69 e 70), foi o réu citado (nesta audiência). Apresentou resposta à acusação (nesta audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas pelas partes e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública arguiu preliminares de violação à cadeia de custódia e nulidade da prova frente o flagrante efetuado por guardas civis metropolitanos. Sobre o mérito, requereu absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para o consumo próprio. Ainda alternativamente pugnou o afastamento da agravante do estado de calamidade pública, a redução pelo privilégio e a fixação de regime prisional diverso do fechado.

É o relatório.
DECIDO.

Preliminarmente.

1) Considerando que a Defensoria Pública suscita a violação do artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, cumpre pontuar que a lisura da cadeia de custódia visa, precipuamente, garantir a confiabilidade da prova. A irregularidade, contudo, não acarreta a sua ilicitude. A quebra da cadeia de custódia tem efeito no âmbito da valoração da prova, podendo, de acordo com a avaliação do julgador, reduzir a sua credibilidade. Mas não é apta a invalidar a prova direta ou aquelas dela derivadas. Trata-se de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 653.515, julgado em 23/11/2021, e cuja ementa já foi transcrita na manifestação de fls. 458/465 – razão pela qual deixo de novamente colacioná-la.

Assim, afasta-se, de plano, a conclusão de que violação da cadeia de custódia acarreta a ilicitude das provas.

2) Não há vício sobre a busca pessoal realizada sobre o réu por guardas civis metropolitanos.

O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente. Portanto, o flagrante era possível a todo o tempo, "ex vi" dos artigos 301, 302, inciso I e 303, todos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, confira-se o julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

ENTORPECENTE – tráfico – Guardas municipais que, despidos de mandado judicial, dão voz de prisão e apreendem a droga do portador ou depositário – Admissibilidade por tratar-se de crime de natureza permanente. Ementa da Redação: Em razão do tráfico de entorpecentes ser considerado crime de natureza permanente, estando o agente em situação de flagrância, não há ilegalidade a ser sanada pelo fato de guardas municipais, despidos de mandado judicial, terem dado voz de prisão e apreendido a droga do portador ou depositário. (RO em HC 9.142 – SP – 5a. T – j. 22.02.2000 – rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – DJU 20.03.2000, publicado na Revista dos Tribunais, vol. 779, pág. 524/526).

O eminente Min. Fernando Gonçalves assim se pronunciou no RHC 7.916:

À guarda municipal, prevista no § 8º, do artigo 144 da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, cifrado na dicção de Hely Lopes Meirelles, no policiamento administrativo da cidade.

(...)

A limitação de competência, no entanto, não exclui ou retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade, a fazer cessar prática criminosa. Neste sentido, perfeitamente respaldada a atuação dos guardas municipais que, apesar de excluídos da função repressiva do crime, nem por isso ficam impedidos de prender quem se encontre em flagrante delito, ainda que – transitoriamente – exerça as atribuições de autoridade policial, como de resto facultado a qualquer um do povo pela norma do art. 301 do CPP. E como a lei autoriza nestas circunstâncias a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas por quem pratica aquele ato, porquanto indicado um fim, sob pena de verdadeiro non sense, devem ser ministrados os meios à sua consecução. A propósito, o STF (RTJ 58/34) em acórdão colacionado por Mirabete, anota a possibilidade legal de ‘apreensão de coisas pelo particular que realizar o flagrante’ (Código de Processo Penal interpretado, 4 ed. Atlas, p. 350).

Na espécie, o réu estava em situação de flagrância, na modalidade transporte de droga, delito permanente, estando, portanto, mais do que legitimada a atuação dos guardas municipais que, dada a voz de prisão e feita a apreensão, conduziram o réu perante a autoridade policial, que lavrou o auto de flagrante.

Ao mérito.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 5/7), auto de exibição e apreensão (fls. 13 e 14), laudo pericial de constatação prévia (fls. 19/22) e laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 85/87).

O réu negou o crime na fase policial (fls. 8).

Em juízo, José confessou o tráfico de drogas. Encontrava-se em situação de rua, realizando o uso crônico de crack. Acabou aceitando vender a droga para sustentar o vício e alimentar-se. É verdadeiro o relato dos guardas civis metropolitanos, admitiu José Renildo.

O guarda civil metropolitano Eduardo Meireles de Souza narrou que, na data do fato, efetuava patrulhamento quando viu réu comercializando algo suspeito. Ao perceber a viatura, ele tentou livrar-se de uma sacola e correu. Logrou apreender a sacola, em cujo interior havia 14 porções de crack, 27 de lança-perfume e dinheiro.

O GCM Ramiro Welinton Silva Elias confirmou o depoimento do parceiro Eduardo. Estavam em patrulhamento pela Praça da Sé quando assistiram o acusado trocando objetos com um terceiro. O agente foi perseguido e, enquanto corria, livrou-se da mochila que tinha consigo. Acabou sendo preso mais adiante. Dentro da mochila foram descobertos frascos de lança-perfume e porções de crack. Em poder de Renildo havia um pouco de dinheiro.

Assim postos os fatos, a condenação é de rigor.

Os guardas civis metropolitanos Eduardo e Ramiro narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter flagrado José Renildo em plena atividade de tráfico. Na mochila por ele dispensada

apreenderam 27 frascos de lança-perfume e 14 porções de crack. Em poder do réu, encontraram um pouco de dinheiro, certamente produto da venda realizada.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso. Não tinham os guardas civis nenhum interesse em acusar eventual inocente, a quem nem conheciam.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do extinto Egrégio TACRIM:

Se, nos termos do artigo 202, do Código de Processo Penal, toda pessoa pode ser testemunha, a situação funcional dos policiais não os inibia de deporem, nem uma espécie de suspeição genérica, por tal circunstância, retirava-lhes, a priori, toda e qualquer credibilidade, segundo o pretendido neste recurso. Embora policiais, suas declarações são totalmente idôneas e isentas de parcialidade, ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 68/64) e, além disso, é inaceitável e preconceituosa a alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como e todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório (Apelação Criminal nº 276.697-3/0, "in" RT 530/372).

Desse modo, a confissão, os depoimentos dos policiais autuantes e a evidência da apreensão das drogas e do dinheiro formaram um contexto probatório sólido e plenamente apto ao édito condenatório.

A confissão, a quantidade de drogas, sua diversidade e a forma de acondicionamento, somadas à apreensão de dinheiro e às demais circunstâncias da prisão não deixam dúvida sobre o intuito mercantil.

Passa-se à fixação das penas.

José possui maus antecedentes. Sofreu três condenações transitadas em julgado, tendo decorrido cinco anos após o cumprimento das penas impostas (condenação da 28ª Vara Criminal da Capital – SP, autos nº 15051/2006, da 19ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 101741/2006 e da 28ª Vara Criminal da Capital – SP, autos nº 53621/2004 – fls. 27/46). Portanto, acrescem-se as penas de 1/6, perfazendo 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu é reincidente (condenação por roubo da 21ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 0000022-83.2015.8.26.0050 e condenação por furto tentado da 22ª Vara Criminal da Capital-SP, autos nº 1520699-98.2021.8.26.0228 – fls. 27/46). Todavia, como confessou o delito, as penas não sofrem alteração, na medida em que a confissão deve compensar reincidência, pois, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MS (DJe 17/4/2013), submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal (AgRg no REsp 1388441/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014)"

Não é caso de aplicação do redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006 frente os maus antecedentes e a comprovada reincidência.

Pelo mesmo fundamento, não permite a lei outro regime prisional que não o fechado.

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ REGILDO DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06 às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado.

Subsistindo os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, indefere-se o apelo em liberdade.

Expeça-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a autoridade policial.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

Eduardo Pereira Santos Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA